

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РО «СИТ»)**

РАССМОТРЕНО

на заседании Студенческого совета

Протокол от 19.12.2018 №4

РАССМОТРЕНО

на заседании Совета родителей

Протокол от 17.01.2019 №2

РАССМОТРЕНО

на заседании Педагогического Совета

Протокол от 24.01.2019 №6



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО «СИТ»

П.М. Овчаров

Приказ от 25.01.2019 №5-а

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений**

Сальск, 2019

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организацию работы, принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее - Комиссия).
- 1.2. Комиссия создаётся в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов. Она является первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций.
- 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г № 273 -ФЗ, Трудовым Кодексом РФ, Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными актами.
- 1.4. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав личности.

2. Порядок избрания комиссии

- 2.1. Комиссия состоит из равного числа представителей совершеннолетних студентов (3 человека) (родителей, законных представителей), членов Совета студенческого самоуправления (3 человека) и работников Техникума (3 человека)
- 2.2. Избранными в состав Комиссии от работников техникума считаются кандидатуры, получившие большинство голосов на общем собрании трудового коллектива.
- 2.3. Избранными в состав Комиссии от родительской общественности считаются кандидаты, получившие большинство голосов на общем родительском собрании.
- 2.4. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом по техникуму.
- Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и секретаря
- 2.5. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год.

3. Деятельность комиссии

- 3.1. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в техникуме, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия.
- 3.2. Заявитель может обратиться в Комиссию в десятидневный срок со дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.

3.3. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации.

3.4. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов (психолога), если они не являются членами комиссии.

3.5. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем комиссии и секретарем.

3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством при наличии не менее 2/3 состава.

3.7. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со дня подачи заявления.

3.8. По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано ему в письменном виде.

3.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений в техникуме, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

3.10. Решение Комиссии может быть обжаловано установленным законодательством РФ порядке.

4. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций различных специалистов и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании, принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю ответ в письменном и устном виде.

4.3. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при несогласии с решением или действием администрации, преподавателя, родителя (законного представителя);

4.4. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; Рекомендовать изменения в локальных актах техникума с целью демократизации основ управления техникумом или расширения прав участников образовательного процесса

5. Делопроизводство комиссии

5.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который хранится в техникуме в течение пяти лет.

Примечание: Данное Положение принимается на собрании трудового коллектива и согласовывается со Студенческим советом, срок его действия не устанавливается.